

감사결과처분(요구)서

일련번호	5	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분 요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 1개월 이내

△△△△△△△△△△

(행정상 통보)

제 목 협상에 의한 계약(기술능력평가) 기준 준수 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

○ 총무부-5547(2018.08.06.)호 「△△△△△△ 협상에 의한 계약체결 세부기준 개정 알림」에서는 협상에 의한 계약 체결시 제안서는 기술능력과 입찰가격을 종합적으로 평가하며, 각 분야별 평가는 관련 기준 제9조 각호에 의거 평가하여야 함

※ 제9조제1항마목에 따르면 기술능력 평가시 이행실적 평가는 관련 기준 [별표 6]에 따라 평가하여야 함. 다만, 사업예산(추정가격)이 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제4조제1항의 규정에 의한 기획재정부장관이 정하여 고시하는 금액(세계무역기구의 정부조달협정상 물품 및 용역 개방 대상금액 이하(추정가격 2억원 이하)인 경우에는 이행실적을 평가하지 아니함

2. 현황 및 지적내용

○ 기술능력 평가 기준 준수 소홀 현황

(단위: 천원)

용역명	사업비	계약금액	사업기간	비고
제2차 △△△△△△△ 보전·관리계획 수립 용역	50,000	48,000	2021. 12. 15. ~ 2022. 10. 10.	1회차 입찰공고시 단독응찰로 유찰 → 국가계약법 시행령 제27조3항* 및 제30조제1항제1호** 의거 1인 수의계약 체결

※ 국가계약법 시행령 제27조 ① 경쟁입찰을 실시한 결과 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 수의 계약에 의할 수 있다.

1. 제10조의 규정에 의하여 경쟁입찰을 실시하였으나 입찰자가 1인뿐인 경우로서 제20조제2항의 규정에 의하여 재공고입찰을 실시하더라도 제12조의 규정에 의한 입찰참가자격을 갖춘 자가 1인밖에 없음이 명백하다고 인정되는 경우

2. 제20조제2항의 규정에 의하여 재공고입찰에 부친 경우로서 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우

② 제1항의 규정에 의한 수의계약의 경우 보증금과 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때에 정한 가격 및 기타조건을 변경할 수 없다.

③ 제1항제1호에도 불구하고 『재난 및 안전관리 기본법』 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 제10조에 따라 경쟁입찰을 실시했으나 입찰자가 1인뿐인 경우 제20조제2항에 따른 재공고입찰을 실시하지 않더라도 수의계약을 할 수 있다.

※※ 국가계약법 시행령 제30조제1항제1호(견적에 의한 가격결정 등) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 수의계약을 체결하려는 경우에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있다.

1. 제26조제1항제1호가목·나목, 같은 항 제2호, 같은 항 제5호마목·사목·아목, 제27조 및 제28조에 따른 계약의 경우

○ △△△△△△△△△△에서는 “제2차 △△△△△△△ 보전·관리계획 수립 용역”을 협상에 의한 계약 체결 후 용역 진행 중에 있으나, 기술능력평가시 『△△△△△△△ 협상에 의한 계약체결 세부기준』 제9조제1항마목에 따라 사업예산(추정가격)이 기획재정부장관이 고시하는 금액 이하(추정가격 2억원 이하)인 경우 이행실적을 평가요소에 미포함 하여야 함에도, 포함하여 실시하는 등 관련 업무 추진을 소홀히 한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】

－ 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련